CONTRATOS INFORMATICOS

TEORIA GENERAL Y MARCO LEGAL

¿ QUE ES UN CONTRATO INFORMATICO ?

Es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes cuyo objeto específico lo constituyen bienes y servicios informáticos ya sea respecto del Hardware, del Software, o del tratamiento automatizado de la información.

¿QUE REGULAN LOS CONTRATOS INFORMATICOS?

Regulan las relaciones , derechos y obligaciones entre las partes respecto a:

-Hardware: soporte físico

-Software: soporte lógico

En cuanto a sus características:

-Son objetos negociales vinculados a la información automatizada.

-Es un contrato complejo con múltiples prestaciones y, a veces, diferentes sujetos involucrados.

SISTEMA

- **Principio Fundamental:** Ninguna contratación informática puede desconocer el ámbito tecnológico o ecosistema en el cual operará.

- **Definición de Sistema:** Conjunto integrado de elementos tecnológicos que trabajan en equipo para cumplir un propósito específico.

COMPONENTES DEL SISTEMA

- 💻 **Hardware:** Soporte físico y tangible (computadoras, servidores, routers).
- 💿 **Software:** Soporte lógico e intangible (programas, instrucciones).
- 📄 **Documentación:** Manuales, especificaciones y guías técnicas.
- 👥 **Servicios asociados:** Capacitación de usuarios y sistema de mantenimiento.

TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO INFORMATICO

La Teoría general del Contrato Informático refiere a ciertos contenidos que diferencian a este contrato del resto.

Estas particularidades propias de la tipología contractual nos lleva a incorporar y definir distintas etapas que generan derechos y obligaciones desde el inicio de la relación entre las partes y que son decisivas para la redacción del contrato y para las diferentes fases del cumplimiento.

ETAPA PRECONTRACTUAL

¿Por qué es determinante?:

Porque aquí nacen los derechos y obligaciones que luego se plasmarán en la firma.

Ambas partes deben definir con total claridad y precisión la totalidad de las necesidades y requerimientos:

- Requisitos técnicos y tecnológicos.
- Infraestructura y mobiliario.
- Recursos humanos necesarios.

ETAPA PRECONTRACTUAL (CONT)

- El **cliente** busca una obligación de **resultado** (que funcione como imagina).

- El **proveedor** entiende que brinda una obligación de **medios** (poner su capacidad técnica).

Valor legal:

Toda la documentación de esta etapa es la **hoja de ruta** y sirve como prueba jurídica ante eventuales incumplimientos.

DEBERES DE LAS PARTES

- El Cliente Debe:

(Informar y Colaborar)

- Detallar el negocio: Explicar el tipo de negocio y la estructura organizativa actual.
- Especificar infraestructura: Declarar el hardware y los sistemas con los que ya cuenta.
- Informar recursos humanos: Explicar qué personal técnico o usuarios utilizarán el sistema.
- Previsiones futuras: Indicar planes de actualización o modernización a mediano plazo.

- El Proveedor Debe:

(Asistir, Asesorar y Aconsejar)

- Guiar la viabilidad: Evaluar si el pedido del cliente es realizable técnicamente o no.
- Advertir riesgos: Comunicar posibles problemas de compatibilidad o limitaciones.
- Proponer la solución: Recomendar el producto o servicio tecnológico adecuado.
- Asegurar el entendimiento del proyecto: Garantizar que el cliente comprenda los alcances del contrato.

ENTREGA DE LA COSA

El concepto de ENTREGA DE LA COSA es un proceso especial que comprende:

- -Entrega física de los componentes del sistema,
- -Instalación técnica del sistema;
- -Puesta en marcha y Verificación de operatividad.

TEST DE ACEPTACION

Es un período de prueba para verificar si el rendimiento, los accesorios y conexiones cumplen con los estándares requeridos y esperados por el usuario. Es un test de verificación.-

1. Se inicia formalmente firmando el Acta de recepción provisoria del sistema.
2. Si las pruebas son exitosas se firma el Acta de recepción definitiva.

CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA:

Documenta efectivamente la entrega de la contratación informática al cliente.

El contrato queda perfeccionado con el cumplimiento de las especificaciones acordadas.

OBLIGACION DE PAGAR EL PRECIO:

Superado el TEST de aceptación el equipo se declara aceptado.

Nace (en este momento) la obligación de pagar el precio conforme a los términos establecidos en el contrato. (montos, plazos, métodos.)

CODIGO FUENTE

Es un conjunto de líneas de texto en un lenguaje de programación que contiene las instrucciones del desarrollador original. Es la llave para realizar modificaciones, mejoras o las posteriores actualizaciones.

A quién pertenece el código fuente?

- En principio a su autor, y de acuerdo a la ley de propiedad intelectual, el autor es el desarrollador autónomo del software.
- Si el código fuente se desarrolla bajo un contrato específico, como un proyecto a medida, la titularidad puede transferirse al cliente si así se acuerda.
- Si el cliente se limita a pagar por su uso, no adquiere la propiedad del código fuente, sino una licencia para usar el software, lo cual es común en productos comerciales.

GARANTIAS

El proveedor esta obligado por contrato a asegurar el rendimiento de las prestaciones durante un período de garantía.

Hay garantías específicas en estos contratos son:

- ⚙️ **Compatibilidad:** Asegura que el software y el hardware funcionen correctamente entre sí, y con otras plataformas o tecnologías existentes o futuras.
- 📈 **Escalabilidad:** Permite que el sistema migre a diseños o arquitecturas superiores y crezca según las necesidades futuras del cliente.
- 🧱 **Modularidad:** Garantiza que los componentes puedan ser separados, reemplazados o actualizados de forma independiente sin romper el funcionamiento general.

- Garantías implícitas: incluyen el soporte lógico; la capacitación del personal; la cobertura por vicios ocultos; etc.

CLASIFICACION DE CONTRATOS INFORMATICOS.

- de Desarrollo de Software: Acuerdos para la creación o personalización de programas informáticos según las necesidades del cliente.
- de Licencia de Software: Regulan el uso y distribución de software, especificando derechos y restricciones para los usuarios.
- de Mantenimiento de Software: Establecen las condiciones para la actualización, corrección de errores y soporte técnico del software.
- de Servicios Informáticos: Incluyen acuerdos para la prestación de servicios relacionados con sistemas informáticos, como soporte técnico, consultoría o gestión de infraestructura.
- de Escrow de Código Fuente: Garantizan que el código fuente sea depositado en custodia por un tercero, asegurando su disponibilidad en caso de incumplimiento del proveedor o quiebra.
- de Confidencialidad: Protegen la información sensible compartida entre las partes durante el desarrollo o implementación de soluciones informáticas.